

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

23. Mai 2026 um 18:08

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Sehr geehrte*r Sachbearbeiter*in,

bei der Prüfung des Antrags HZL-2025-000523 (Antragstellende: Frau Anni Richter, geb. 18.02.1986, Eingang 23.05.2026, Vorgangsnummer HZL-WBA-20260523-030) sind folgende Punkte aufgetreten, die einer fachlichen Einschätzung und Entscheidung bedürfen. Eine eigene Empfehlung ist aufgrund der unvollständigen Datenlage (insb. fehlende 12MonatsEinkommensnachweise) und offener Rechtsfragen nicht möglich.

Sachverhalt / geprüfte Aktenstellen (Kurz):

- Antragsdatenblatt („Antragsdatenblatt Richter, Anni“, METADATEN, Seiten 1–4): Antragsart: Weiterbewilligung; Felder: Beschäftigung: Nein; Einschränkung Arbeitskraft: Nein; Volle Erwerbsminderung: Nein. (Antragsdatenblatt, Seite 1–2).
- Vorliegende Unterlagen im Antragsordner:
 - Einkommensnachweis (hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Krankengeld / hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Kindergeld): Monatsaufstellung Nov 2025–Apr 2026 (6 Monate) – Krankengeld 780 €/Monat; Kindergeld 250 €/Monat (Dokument: Ausstellungsdatum 08.05.2026).
 - Kontoauszüge (hzl_kontoauszuege): Kontoauszüge Feb–Apr 2026 (IBAN DE22 4265 0150 0090 1234 56) – Gutschriften AOK 780 €, Erwerbsminderungsrente 720 € (siehe Kontoauszug Feb–Apr 2026, einzelne Buchungen).
 - Mietbescheinigung (hzl_wk_mietbescheinigung, Datum 14.04.2026): Kaltmiete 490,00 €; Nebenkosten 148,00 €; Heizkosten 113,00 € (Dokument, Seite 1).
 - Vermögensnachweis PKW (verm_pkw / pkw_kfz_schein.pdf) (Antragsordner).
- Personenakte: Erstbewilligungsbescheid (erstbewilligungsbescheid.pdf, Datum 16.05.2025): Bewilligungszeitraum 01.06.2025–31.05.2026; monatlicher Zahlbetrag 470,30 €; in der Berechnung beachtete Kaltmiete 460,00 € (Erstbescheid, Seite 1).
- Rentenanpassung (hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Rente_/_Pension, DRV, Datum 18.06.2025): Erwerbsminderungsrente Klaus Richter 720,00 €/Monat (Rentenbeginn 01.04.2025).

Relevante Rechtsnormen:

- § 21 SGB XII (Vorrang SGB II bei Erwerbsfähigen)
- §§ 27 ff. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- § 35 SGB XII (Kosten der Unterkunft und Heizung)
- § 60 SGB I (Mitwirkungspflicht) / § 66 SGB I

Konkrete Fragen / Klärungsbedarf (bitte fachlich prüfen):

1) Erwerbsfähigkeit / Vorrang SGB II

- Sachverhalt: Im Antragsformular ist angegeben: "Beschäftigung: Nein" und "Einschränkung Arbeitskraft: Nein" sowie "Volle Erwerbsminderung: Nein" (Antragsdatenblatt, Seite 1–2). Zugleich liegt ein Einkommensnachweis mit Krankengeld Nov 2025–Apr 2026 vor (hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Krankengeld).
- Frage: Ist Frau Richter nach Aktenlage als erwerbsfähig i.S.d. § 21 SGB XII anzusehen (grundsätzlich mind. 3 Std. täglich)? Falls ja, soll ein Vorrangverfahren nach SGB II eingeleitet bzw. die Maßnahme (Überleitung) veranlasst werden? Bitte kurz fachlich einschätzen und gegebenenfalls das weitere Vorgehen (z. B. Weiterleitung an Jobcenter) anstoßen.

2) Fehlende 12MonatsEinkommensnachweise

- Sachverhalt: Es liegen nur Monatsaufstellungen für Nov 2025–Apr 2026 (6 Monate) vor. Kontoauszüge sind für Feb–Apr 2026 vorhanden. (Dateien: hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_*, hzl_kontoauszuege).
- Frage: Reichen Sie für die Weiterbewilligung die vorgelegten 6MonatsNachweise in Verbindung mit der vorhandenen Erstbewilligung aus, oder soll formal auf Vorlage der vollständigen 12MonatsNachweise (Mai 2025–Apr 2026) bestanden werden? (Hinweis: Checkliste fordert 12 Monate, Knowledge_HzL_v1.md §2.5).

3) Kosten der Unterkunft – Abweichung gegenüber Bestand

- Sachverhalt: Erstbewilligungsbescheid (16.05.2025) setzt Kaltmiete mit 460,00 € an; die aktuell vorgelegte Mietbescheinigung (

hzl_wk_mietbescheinigung, 14.04.2026) weist Kaltmiete 490,00 € aus (Differenz 30,00 € monatlich).

- Frage: Soll die Erhöhung (490 €) bei der Weiterbewilligung berücksichtigt werden, und wenn ja ab welchem Datum (welche Nachweise werden benötigt: Mietvertrag, Vermieterbestätigung, Wirksamkeitsdatum)? Oder ist zunächst die frühere Bemessung zu übernehmen bis Vorliegen eines bestätigenden Dokuments?

4) Schonvermögen / PKW

- Sachverhalt: Im Erstbewilligungsbescheid wurde der PKW (Ford Fiesta, Bj. 2018; Zeitwert 8.900 €) als angemessenes Schonvermögen anerkannt (erstbewilligungsbescheid.pdf, Seite 1). Im Antragsformular ist derselbe PKW erneut aufgeführt (verm_pkw / pkw_kfz_schein.pdf).
- Frage: Bestätigen Sie weiterhin die Anerkennung als Schonvermögen oder ist eine erneute Prüfung erwünscht?

Begründung für Klärung: Ohne abschließende Entscheidung zur Erwerbsfähigkeit (Vorrang SGB II) und ohne die vollständigen 12MonatsEinkommensnachweise ist eine verlässliche Vorprüfung zur Leistungsberechnung (Höheanspruch nach §§ 27a, 35 SGB XII, §§ 82 ff. SGB XII) nicht möglich.

Anlage / Aktenstellen (zur schnellen Einsicht):

- Antragsdatenblatt: "Antragsdatenblatt Richter, Anni" (Drive, Seiten 1–7)
- Einkommensnachweise: hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Krankengeld; hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Kindergeld (Nov 2025–Apr 2026)
- Kontoauszüge: hzl_kontoauszuege (Feb–Apr 2026)
- Mietbescheinigung: hzl_wk_mietbescheinigung (14.04.2026)
- Erstbewilligungsbescheid: erstbewilligungsbescheid.pdf (16.05.2025)
- Rentenanpassung: hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Rente_/_Pension (DRV, 18.06.2025)
- Vermögensnachweis PKW: verm_pkw / pkw_kfz_schein.pdf

Konfidenz: < 90 % bzgl. Erwerbsfähigkeitsfrage und der Frage, ob 6MonatsNachweise ausreichend sind → daher bitte fachliche Entscheidung; eigene Empfehlung ausgeschlossen (Knowledge_HzL_v1.md Abschnitt 7).

Bitte kurze Rückmeldung / Anweisung zum weiteren Vorgehen (z. B. Prüfung Vorrang SGB II, Nachforderung weiterer Unterlagen, Berücksichtigung der erhöhten Kaltmiete). Eine eigene Entscheidung wurde nicht getroffen.

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX (KIgestützte Vorprüfung)

Aktenzeichen: HZL-2025-000523

Prüfdatum: 23.05.2026

Prüfer: IDEFIX

(Beiliegend: Verzeichnis der geprüften Unterlagen im Antragsordner und in der Personenakte.)